

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1256/2539

พนักงานอัยการประจำศาลจังหวัด
กบินทร์บุรี

โจทก์

นาย นิรันดร์หรือคนน้อย หัดเจริญ

จำเลย

พ.ร.บ.อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน
พ.ศ.2490 มาตรา 4 (2)

"เครื่องกระสุนปืน"ตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืนพ.ศ.2490มิได้บัญญัติให้หมายรวมถึง พลุสดุดส่องแสงแบบเอ็ม.49เอ1ด้วยหรือหาได้ให้มี ความหมายรวมถึงวัตถุที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับเครื่องกระสุนปืนไม่ดังนั้นพลุสดุดส่องแสงแบบเอ็ม.49เอ1จึง ไม่เป็น เครื่องกระสุนปืน

โจทก์ ฟ้อง ว่า จำเลย มี พลุสดุดส่องแสง แบบ เอ็ม.49 เอ 1 จำนวน1 ลูก ซึ่ง ยัง ใช้ ทำการ ระเบิด ลูกใหม่ และ ให้ แสง สว่าง ประมาณ 40,000แรง เทียน ถ้า จุด ใน ที่ มี เชื้อเพลิง หรือ อาการ บ้านเรือน จะ ลูกใหม่ความร้อน ที่ เกิดขึ้น สามารถ ละลาย โลหะ เหล็ก ได้ หนา ประมาณ 1/2 นิ้วอันเป็น เครื่องกระสุนปืน ตาม กฎหมาย นอกจาก ที่ กำหนด ใน กฎกระทรวงฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2522) ออก ตาม ความใน พระราชบัญญัติ อาวุธปืนเครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง

และ สิ่งเทียมอาวุธปืนพ.ศ. 2490 ซึ่ง นายทะเบียน ไม่อาจ ออก ใบอนุญาต ให้ ได้
ไว้ใน ครอบครัวของ จำเลย อันเป็น การ ผ่าฝืน ต่อ กฎหมาย และ จำเลย ได้ ใช้
พลุสดุดส่องแสงที่ จำเลย มีไว้ ดังกล่าว โดย จำเลย ได้ ดึง กระเดื่อง นิรภัย ออก
แล้วขว้าง เข้า ใส่ ร้านค้า ของ นาย ทรัพย์ สุขสำราญ เป็นเหตุ ให้ พลุสดุดส่องแสง
ดังกล่าว ระเบิด ขึ้น มี ไฟ และ ค้อน ฟุ้ง ขึ้น แต่ ไม่มี ผู้ใดได้รับ อันตราย จาก
การกระทำ ของ จำเลย พนักงานสอบสวน ยึด ได้ กระเดื่องนิรภัย 1 ชิ้น และ เศษ
ชิ้นส่วน ตัว พลุ 5 ชิ้น เป็น ของกลาง ขอให้ ลงโทษตาม พระราชบัญญัติ อาวุธปืน
เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและ สิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา
4, 7, 55, 78ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 และ ธิบของกลาง

จำเลย ให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้น พิพากษา ว่า จำเลย มี ความผิด ตาม พระราชบัญญัติ อาวุธปืน
เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และ สิ่งเทียมอาวุธปืนพ.ศ. 2490 มาตรา
4, 7, 55, 78 วรรคแรก เป็น ความผิด หลายกรรม ต่างกันให้ เรียง กระทง ลงโทษ
ฐาน มี เครื่องกระสุนปืน ซึ่ง นายทะเบียน ไม่อาจออก ใบอนุญาต ให้ ได้ ไว้ ใน
ครอบครอง จำคุก 2 ปี ฐาน ใช้ เครื่องกระสุนปืนที่นาย ทะเบียน ไม่อาจ ออก ใบ
อนุญาต ให้ ได้ จำคุก 2 ปี รวม โทษ จำคุก4 ปี จำเลย ให้การรับสารภาพ มีเหตุ
บรรเทา โทษ ลดโทษ ให้ กึ่งหนึ่งตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คง จำคุก
2 ปี ธิบของกลาง

จำเลย อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ ภาค 1 พิพากษากลับ ให้ยก ฟ้อง ของกลาง คืบ เจ้าของ

โจทก์ ฎีกา

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า "มี ปัญหา ต้อง วินิจฉัย ตาม ฎีกา ของ โจทก์ ว่าพลุดุดส่องแสง แบบ เอ็ม.49 เอ 1 เป็น เครื่องกระสุนปืน หรือไม่พระราชบัญญัติ อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและ สิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 4(2) ที่ แก้ไข แล้ว บัญญัติ ว่า"เครื่องกระสุนปืน " หมายความว่า รวม ตลอด ถึง กระสุน โดดกระสุน ปรายกระสุน แดก ตอร์ปิโด ทุ่นระเบิด และ จรวด ทั้ง ชนิด ที่ มี หรือไม่ มีกรด แก๊ส เชื้อเพลิง เชื้อ โรค ไอพิษ หมอก หรือ ควั่น หรือ กระสุนลูก ระเบิด ตอร์ปิโด ทุ่นระเบิด และ จรวด ที่ มี คุณสมบัติ คล้ายคลึง กันหรือ เครื่อง หรือ สิ่ง สำหรับ อัถ หรือ ทำ หรือ ใช้ ประกอบ เครื่องกระสุนปืนพิเคราะห์ บทบัญญัติ ดังกล่าว แล้ว เห็นว่า มิได้ บัญญัติ ให้เครื่องกระสุนปืน มี ความหมาย รวม ถึง พลุดุดส่องแสง แบบ เอ็ม.49 เอ 1ด้วย หรือ หา ได้ ให้ มี ความหมาย รวม ถึง วัตถุ ที่ มี ลักษณะ คล้ายคลึง กับเครื่องกระสุนปืน ดัง ที่ โจทก์ ฎีกา ไม่ ดังนั้น พลุดุดส่องแสง แบบเอ็ม.49 เอ 1 จึง ไม่เป็น เครื่องกระสุนปืน การ ที่ จำเลย มีไว้ในครอบครอง หรือ ใช้ พลุดุดส่องแสง แบบ เอ็ม.49 เอ 1 ย่อม ไม่เป็น ความผิดดัง ที่ โจทก์ ฟ้อง แม้ จำเลย ให้การรับสารภาพ ก็ ลงโทษ จำเลย ไม่ได้ที่ ศาลอุทธรณ์ ภาค 1 พิพากษายก ฟ้อง ชอบแล้ว ศาลฎีกา เห็นฟ้อง ด้วยฎีกา ของ โจทก์ ฟังไม่ขึ้น "

พิพากษายืน

(สมบัติ เดียววิเศษ-สุนพ กীরติยุติ-จำลอง สุขศิริ)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ